NOTIZEN UND TEXTDATEIEN

01-erstgespraech-mertens.txt

Tatsachenauszuege/01-erstgespraech-mertens.txt

Erstgespräch mit Jonas Mertens

Quelle: 01_mandantenaufnahme.docx · 09.05.2026

Auszug aus der Mandantenaufnahme.

Aktenzeichen Kanzlei: KZ-2026-0514-MER
Aktenzeichen Behörde: 326.OWi.2026.77142
Aufnahme per: persönliches Erstgespräch, Dauer ca. 55 Minuten
Mandant: Jonas Mertens, selbstständiger Haustechniker

2. Schilderung des Vorfalls (Mandantenangaben, wörtlich mitgeschrieben)

Jonas Mertens schilderte den Vorfall am 18.03.2026 wie folgt:

"Ich war an dem Tag gegen 15:10 Uhr auf dem Weg zu einem Notfall in der Eigelsteiner Straße. Eine Mieterin hatte eine total ausgefallene Heizungsanlage gemeldet, ältere Dame, es war kalt. Ich bin deshalb zügig gefahren. An der Kreuzung Innere Kanalstraße / Subbelrather Straße habe ich die Ampel gesehen. Aus meiner Erinnerung war sie gelb, als ich in die Kreuzung eingefahren bin. Rot habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Ob sie schon rot war, als ich die Haltelinie überfahren habe – das kann ich ehrlich gesagt nicht mit Sicherheit sagen. Ich war konzentriert auf den Verkehr, nicht auf die Stoppuhr."

"Die Geschwindigkeit: Ja, ich war schneller als 50. Ich schätze 60, vielleicht ein bisschen mehr. Die Kanalstraße hat eigentlich Tempo 50, das weiß ich."

"Das Foto kenne ich nicht. Die Behörde hat mir keines zugeschickt, das ist mir erst durch den Bescheid klar geworden."

Ergänzung auf Nachfrage zur Fahreridentifikation:

"Ich trage beim Fahren immer eine Sonnenbrille, das stimmt. Ich hatte an dem Tag eine dunkle Gleitsichtbrille auf. Auf dem Foto – das mir mein Kollege Emir gezeigt hat, er hatte dasselbe Fahrzeug am selben Tag noch – ist das jemand mit Brille, aber man erkennt das schlecht."

3.1 Betriebliche Situation
Jonas Mertens betreibt die Mertens Haustechnik GbR seit 2014. Das Unternehmen beschäftigt:
2 festangestellte Mitarbeiter (Emir Özkan, Gesellenbrief Anlagenmechaniker; Lars Riemer, Auszubildender im 3. Lehrjahr)
3 Servicefahrzeuge (K-JM 426, K-JM 501, K-JM 388)
Servicegebiet: Stadtgebiet Köln und Rhein-Erft-Kreis
3.2 Rufbereitschaft und Notfalleinsätze
Der Mandant ist Inhaber und einzige Fachkraft mit voller Zulassung für Gas- und Wasserinstallationen (DVGW-Zertifikat). Die beiden Mitarbeiter dürfen Wartungsarbeiten durchführen, Notabsperrungen und sicherheitsrelevante Erstmaßnahmen an Gasanlagen jedoch nur in Anwesenheit des Mandanten.
Rufbereitschaft besteht:
dauerhaft für Stammkunden (ca. 40 Verwaltungseinheiten Mietwohnungsbau)
vertragliche Notfallbereitschaft 24/7 gegenüber drei Hausverwaltungen

3.3 Konkrete Kundentermine im hypothetischen Fahrverbotszeitraum
Mandant nennt auf Befragung für den Monat Juni/Juli 2026 bereits feststehende Termine:
Datum | Ort | Auftrag
03.06.2026 | Rheinauhafen, Wohnanlage | Jahreswartung Heizanlage, 3 Tage
09.06.2026 | Pulheim | Gasinstallation Neubau, Abnahme
15.06.2026 | Kalk | Thermeneinbau Wohnungssanierung

22.06.2026 | Nippes | Heizungsnotfall (Vertrag)
28.06.2026 | Ehrenfeld | Sanitärinstallation Gewerbe
"Ich kann mir keinen Fahrer leisten. Emir hat nur Klasse B, Lars noch keinen Führerschein. Ich müsste jeden Tag mit dem ÖPNV zu Baustellen, das geht bei Werkzeug, Rohren und Materialien einfach nicht."

3.4 Einkommensabhängigkeit
Monatlicher Nettoumsatz (Durchschnitt 2025): ca. 11.400 EUR
Schätzung Einnahmeverlust bei einem Monat Fahrverbot: 30–40 % (mind. 3.400 EUR)
Lohnfortzahlungspflicht für Mitarbeiter läuft weiter
Kreditverpflichtung für Fahrzeuge: 840 EUR/Monat

4. Voreintragungen und Verkehrsvorstrafen
4.1 Angaben des Mandanten
August 2024: Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A4 bei Kerpen, 21 km/h zu schnell, Bußgeld 80 EUR, 1 Punkt, bezahlt
Keine weiteren Eintragungen nach Mandantenkenntnis
Keine Fahrverbote in der Vergangenheit

5. Eigene Wahrnehmung zur Fahrtüchtigkeit
"Ich war nüchtern, kein Alkohol, keine Medikamente. Nur Kaffeepause vorher. Die Sonne stand tief, es war schon nachmittags. Ich hatte das Visier, ich meine die Sonnenbrille, auf."
Kein Hinweis auf Übermüdung, Ablenkung durch Mobiltelefon oder sonstige Beeinträchtigungen.
6. Verhältnis zu den Mitarbeitern / Zeugenfrage
Der Mandant betont ausdrücklich, dass er seine Mitarbeiter Emir Özkan und Lars Riemer nicht in das Verfahren hineinziehen möchte:
"Die sollen nicht aussagen, das ist meine Sache. Ich möchte nicht, dass die in Erklärungsnot geraten, ob sie an dem Tag gefahren sein könnten."

NOTIZEN UND TEXTDATEIEN

02-anhoerung-tatdaten.txt

Tatsachenauszuege/02-anhoerung-tatdaten.txt

Anhörung der Bußgeldstelle – Tatdaten und bezeichnete Beweismittel

Quelle: 02_anhoerungsbogen_polizei.docx · Zugang laut Quelle am 25.03.2026 · Az. 326.OWi.2026.77142

Auszug der Tatsachenangaben und der Beweismittelliste, zusammengestellt aus den Formularfeldern.

Datum und Uhrzeit der Tat: 18.03.2026, 15:12:34 Uhr
Tatort: Köln, Innere Kanalstraße, Fahrtrichtung Norden, Kreuzung Subbelrather Straße
Fahrzeug: VW Transporter T6.1, weiß, K-JM 426
Halterin: Mertens Haustechnik GbR, vertreten durch Jonas Mertens
Rotlichtdauer beim Passieren der Haltelinie laut Anhörung: 1,21 Sekunden
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h; gemessen: 71 km/h; Toleranzabzug: 4 km/h
Geschwindigkeit nach Toleranzabzug: 67 km/h; behauptete Überschreitung: 17 km/h

Beweismittel der Behörde
Lichtbild · Frontfoto Fahrzeug K-JM 426, Foto-ID: K-OWI-77142-03
Videosequenz · Kamera ESO TraffiPhot III, 12 Sekunden, 15:12:30–15:12:42
Messprotokoll · Messprotokoll ESO TraffiPhot III, 18.03.2026, Messbeamter PHK Kramer
Zeugenaussage · PHK Klaus Kramer, Polizeipräsidium Köln, Dienstgruppe VÜ

03-festsetzung-und-tatvorwurf.txt

Festsetzung und Tatvorwurf der Stadt Köln

Quelle: 03_bussgeldbescheid.docx · 30.04.2026 · Az. 326.OWi.2026.77142

Auszug und Übertragung von Formularfeldern. Der Tatvorwurf gibt die Darstellung der Behörde wieder.

Laut Festsetzung: 200,00 EUR Geldbuße, 25,00 EUR Gebühr und 3,50 EUR Auslagen.
Gesamtzahlbetrag: 228,50 EUR.
Angeordnet: ein Monat Fahrverbot. Im Bescheid ausgewiesen: zwei Punkte.

Tatvorwurf
Der Betroffene hat als Fahrzeugführer des Kraftfahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen K-JM 426 (VW Transporter T6.1) am 18.03.2026 um 15:12:34 Uhr in 50733 Köln, Innere Kanalstraße / Subbelrather Straße (Messstelle KÖL-IKS-07) folgende Ordnungswidrigkeiten begangen:
Tat 1: Qualifizierter Rotlichtverstoß – Überfahren der Haltelinie bei einer Rotlichtdauer von 1,21 Sekunden (§ 37 Abs. 2 StVO, Nr. 132.3 BKatV). Regelbuße 200 EUR, Fahrverbot 1 Monat, 2 Punkte.
Tat 2: Geschwindigkeitsüberschreitung – 67 km/h bei erlaubten 50 km/h (17 km/h zu schnell). Gemessen durch ESO TraffiPhot III, Toleranz 4 km/h bereits abgezogen (§ 41 StVO, Nr. 11.3.4 BKatV).

NOTIZEN UND TEXTDATEIEN

04-zustellvermerk.txt

Tatsachenauszuege/04-zustellvermerk.txt

Zustellvermerk zum Schreiben der Bußgeldstelle

Quelle: 04_zustellungsurkunde.docx · 07.05.2026 · Az. 326.OWi.2026.77142

Auszug aus dem in der Akte enthaltenen PZU-Vermerk. Der Erstkontakt vermerkt den fehlenden Umschlag.

1. Postzustellungsurkunde (PZU-Vermerk)
Deutsche Post AG – Zustellungsurkunde
gemäß §§ 176 ff. ZPO i.V.m. § 51 OWiG

Auftraggeber – Stadt Köln, Amt für öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle
Sendungsinhalt – Bußgeldbescheid Az. 326.OWi.2026.77142
Zustellanschrift – Mertens Haustechnik GbR, Jonas Mertens, Kölner Str. 84, 50825 Köln
Art der Zustellung – Übergabe an Adressaten persönlich (§ 177 ZPO)
Zustelldatum – 07.05.2026
Zustelluhrzeit – 09:34 Uhr
Zustellort – Kölner Str. 84, 50825 Köln-Ehrenfeld, Eingangsbereich EG
Empfangsberechtigte Person – Jonas Mertens (Personalausweis abgefragt, Nr. nicht protokolliert)
Zusteller – Briefzusteller, Depot Köln-West, MA-Nr. 448-W-2103 (Unterschrift auf Original)
Unterschrift Empfänger – eigenhändig geleistet (Original liegt in Papierakte)

Vermerke des Zustellers:
"Sendung mit Zustellungsurkunde. Übergabe an Herrn Jonas Mertens persönlich. Person hat sich als Adressat ausgewiesen. Unterschrift abgenommen. Keine Besonderheiten."

E-MAILS

16_email_rechtsschutz_deckungszusage.eml

Von	"Rheinland Rechtsschutz AG, Schadenservice" <schadenservice@rheinland-rechtsschutz.de>
An	Kanzlei Volkert & Partner <kanzlei@volkert-partner.de>
Kopie	j.mertens@mertens-haustechnik.de
Datum	Wed, 27 May 2026 11:38:04 +0200
Betreff	Deckungszusage Schaden-Nr. RS-2026-448127 - Mertens ./. Stadt Köln, Az. 326.OWi.2026.77142

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Volkert,

zu Ihrer Deckungsanfrage vom 15.05.2026 in der Verkehrsordnungswidrigkeitensache Ihres Mandanten Jonas Mertens (Versicherungsschein 7-VRS-664120-9, Baustein Verkehrs-Rechtsschutz Selbstständige) bestätigen wir Kostenschutz für die erste Instanz.

Der Kostenschutz umfasst die gesetzlichen Gebühren nach dem RVG (Grundgebühr, Verfahrensgebühr im Verwaltungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren, Terminsgebühr sowie Post- und Telekommunikationspauschale) und gerichtliche Kosten. Eine Selbstbeteiligung von 150,00 EUR ist vereinbart und wird bei der ersten Rechnung in Abzug gebracht.

Für die Einholung eines privaten Sachverständigengutachtens zur Fahreridentifikation oder zur Messtechnik bitten wir um gesonderte Anfrage mit Kostenvoranschlag vor Beauftragung. Ohne vorherige Zusage können wir Gutachterkosten nur bis 250,00 EUR übernehmen. Bitte reichen Sie hierzu kurz den Namen des Sachverständigenbüros und den voraussichtlichen Stundenaufwand ein, dann können wir das zeitnah prüfen, in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen.

Die Geldbuße selbst sowie etwaige Verfahrensgebühren der Bußgeldstelle aus dem Bescheid vom 30.04.2026 sind vom Versicherungsschutz nicht umfasst.

Bitte geben Sie bei allen Rechnungen und Schreiben unsere Schaden-Nr. RS-2026-448127 an. Rechnungen können Sie als PDF direkt an diese Adresse senden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Carsten Wiegand
Schadenservice Rechtsschutz, Team Verkehr
Rheinland Rechtsschutz AG
Postfach 10 22 44, 50462 Köln
Telefon 0221 578-4410

CSV-TABELLEN

09_fahrtenbuch_arbeitgeber.csv

datum

2026-03-02

uhrzeit_start

07:15

uhrzeit_ende

09:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Heizungswartung Stammkunde

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Sülzgürtel 22 Sülz

km_start

48220

km_ende

48235

km_gesamt

15

auftrags_nr

AO-2026-0201

datum

2026-03-02

uhrzeit_start

09:45

uhrzeit_ende

12:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Sanitärinstallation Badumbau

startort

Sülzgürtel 22 Sülz

zielort

Luxemburger Str. 88 Klettenberg

km_start

48235

km_ende

48248

km_gesamt

13

auftrags_nr

AO-2026-0202

---

datum

2026-03-03

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

10:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Materialabholung Großhandel

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48248

km_ende

48261

km_gesamt

13

auftrags_nr

MAT-2026-0301

---

datum

2026-03-03

uhrzeit_start

11:00

uhrzeit_ende

14:45

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Gasinstallation Neubau

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Dürener Str. 412 Braunsfeld

km_start

48261

km_ende

48279

km_gesamt

18

auftrags_nr

AO-2026-0203

---

datum

2026-03-04

uhrzeit_start

07:30

uhrzeit_ende

09:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Wartung Therme

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Konrad-Adenauer-Ufer 55 Neustadt-Nord

km_start

48279

km_ende

48289

km_gesamt

10

auftrags_nr

AO-2026-0204

---

datum

2026-03-04

uhrzeit_start

09:15

uhrzeit_ende

11:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Heizungsnotfall

startort

Konrad-Adenauer-Ufer 55 Neustadt-Nord

zielort

Eigelsteiner Str. 102 Innenstadt

km_start

48289

km_ende

48296

km_gesamt

7

auftrags_nr

NOT-2026-0304

---

datum

2026-03-05

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

10:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Lars Riemer

fahrtzweck

Materialrückgabe

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48296

km_ende

48308

km_gesamt

12

auftrags_nr

MAT-2026-0302

---

datum

2026-03-06

uhrzeit_start

07:45

uhrzeit_ende

13:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Jahreswartung Wohnanlage

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Aachener Str. 556–560 Weiden

km_start

48308

km_ende

48335

km_gesamt

27

auftrags_nr

AO-2026-0205

---

datum

2026-03-09

uhrzeit_start

08:30

uhrzeit_ende

11:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Rohranschluss Gewerbe

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Subbelrather Str. 304 Bickendorf

km_start

48335

km_ende

48347

km_gesamt

12

auftrags_nr

AO-2026-0206

---

datum

2026-03-09

uhrzeit_start

11:30

uhrzeit_ende

14:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Druckprüfung Gasleitung

startort

Subbelrather Str. 304 Bickendorf

zielort

Münchener Str. 19 Rodenkirchen

km_start

48347

km_ende

48368

km_gesamt

21

auftrags_nr

AO-2026-0207

---

datum

2026-03-10

uhrzeit_start

07:00

uhrzeit_ende

08:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Notfall Thermendefekt

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Severinswall 45 Altstadt-Süd

km_start

48368

km_ende

48378

km_gesamt

10

auftrags_nr

NOT-2026-0310

---

datum

2026-03-10

uhrzeit_start

09:00

uhrzeit_ende

12:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Thermentausch

startort

Severinswall 45 Altstadt-Süd

zielort

Severinswall 45 Altstadt-Süd

km_start

48378

km_ende

48378

km_gesamt

0

auftrags_nr

AO-2026-0208

---

datum

2026-03-11

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

10:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Lars Riemer

fahrtzweck

Materialabholung Kupferleitungen

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48378

km_ende

48390

km_gesamt

12

auftrags_nr

MAT-2026-0303

datum

2026-03-12

uhrzeit_start

07:30

uhrzeit_ende

12:45

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Sanitärsanierung Altbau

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Niehler Str. 77 Nippes

km_start

48390

km_ende

48407

km_gesamt

17

auftrags_nr

AO-2026-0209

---

datum

2026-03-13

uhrzeit_start

09:00

uhrzeit_ende

11:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Ventilwartung Mehrfamilienhaus

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Vitalisstr. 78 Longerich

km_start

48407

km_ende

48420

km_gesamt

13

auftrags_nr

AO-2026-0210

---

datum

2026-03-16

uhrzeit_start

07:15

uhrzeit_ende

08:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Behördengespräch Bauamt

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Willy-Brandt-Platz 2 Deutz

km_start

48420

km_ende

48432

km_gesamt

12

auftrags_nr

INT-2026-0316

---

datum

2026-03-16

uhrzeit_start

09:00

uhrzeit_ende

13:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Heizungsinstallation Neubau

startort

Willy-Brandt-Platz 2 Deutz

zielort

Marsdorfer Str. 33 Marsdorf

km_start

48432

km_ende

48456

km_gesamt

24

auftrags_nr

AO-2026-0211

---

datum

2026-03-17

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

10:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Wartung Dachheizung

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Hansaring 97 Neustadt-Nord

km_start

48456

km_ende

48466

km_gesamt

10

auftrags_nr

AO-2026-0212

---

datum

2026-03-17

uhrzeit_start

10:30

uhrzeit_ende

14:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Gasabnahme GAS-Inst.

startort

Hansaring 97 Neustadt-Nord

zielort

Venloer Str. 125 Ehrenfeld

km_start

48466

km_ende

48479

km_gesamt

13

auftrags_nr

AO-2026-0213

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

06:45

uhrzeit_ende

07:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Materialabholung Notfall

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48479

km_ende

48487

km_gesamt

8

auftrags_nr

MAT-2026-0318

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

07:45

uhrzeit_ende

09:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Wartung Therme Stammkunde

startort

Industriestr. 14 Ossendorf

zielort

Salierring 42 Altstadt-Süd

km_start

48487

km_ende

48499

km_gesamt

12

auftrags_nr

AO-2026-0214

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

10:00

uhrzeit_ende

11:45

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Sanitärprüfung Neubau

startort

Salierring 42 Altstadt-Süd

zielort

Neumarkt 12 Innenstadt

km_start

48499

km_ende

48508

km_gesamt

9

auftrags_nr

AO-2026-0215

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

12:30

uhrzeit_ende

13:15

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Mittagspause / Rückfahrt Depot

startort

Neumarkt 12 Innenstadt

zielort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

km_start

48508

km_ende

48516

km_gesamt

8

auftrags_nr

INT-2026-0318b

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

14:50

uhrzeit_ende

16:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Heizungsnotfall Eigelsteiner Str.

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Eigelsteiner Str. 59 Innenstadt

km_start

48516

km_ende

48530

km_gesamt

14

auftrags_nr

NOT-2026-0318

---

datum

2026-03-18

uhrzeit_start

17:15

uhrzeit_ende

18:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Materialabholung Ehrenfeld

startort

Eigelsteiner Str. 59 Innenstadt

zielort

Moltkestr. 5 Ehrenfeld

km_start

48530

km_ende

48537

km_gesamt

7

auftrags_nr

MAT-2026-0319

---

datum

2026-03-19

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

11:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Lars Riemer

fahrtzweck

Wartung Lindenthal Heizanlage

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Gleueler Str. 303 Lindenthal

km_start

48537

km_ende

48551

km_gesamt

14

auftrags_nr

AO-2026-0216

datum

2026-03-19

uhrzeit_start

12:00

uhrzeit_ende

14:45

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Rohrsanierung

startort

Gleueler Str. 303 Lindenthal

zielort

Militärring 60 Junkersdorf

km_start

48551

km_ende

48566

km_gesamt

15

auftrags_nr

AO-2026-0217

---

datum

2026-03-20

uhrzeit_start

07:30

uhrzeit_ende

09:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Rückfahrt Material

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48566

km_ende

48576

km_gesamt

10

auftrags_nr

MAT-2026-0320

---

datum

2026-03-20

uhrzeit_start

09:30

uhrzeit_ende

13:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Heizungsprüfung Rheinauhafen

startort

Industriestr. 14 Ossendorf

zielort

Agrippinawerft 30 Rheinauhafen

km_start

48576

km_ende

48589

km_gesamt

13

auftrags_nr

AO-2026-0218

---

datum

2026-03-23

uhrzeit_start

07:00

uhrzeit_ende

10:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Jahreswartung Block

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Bonner Str. 500 Poll

km_start

48589

km_ende

48611

km_gesamt

22

auftrags_nr

AO-2026-0219

---

datum

2026-03-23

uhrzeit_start

10:30

uhrzeit_ende

12:30

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Lars Riemer

fahrtzweck

Materialrückgabe + Abholung

startort

Bonner Str. 500 Poll

zielort

Industriestr. 14 Ossendorf

km_start

48611

km_ende

48623

km_gesamt

12

auftrags_nr

MAT-2026-0321

---

datum

2026-03-24

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

15:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Gasinstallation Neubau (Abnahme)

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Pulheimer Str. 88 Bocklemünd

km_start

48623

km_ende

48649

km_gesamt

26

auftrags_nr

AO-2026-0220

datum

2026-03-25

uhrzeit_start

07:30

uhrzeit_ende

10:00

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Emir Özkan

fahrtzweck

Sanitär-Endmontage

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Dürener Str. 412 Braunsfeld

km_start

48649

km_ende

48661

km_gesamt

12

auftrags_nr

AO-2026-0221

---

datum

2026-03-26

uhrzeit_start

08:00

uhrzeit_ende

13:45

fahrzeug

VW Transporter T6.1

kennzeichen

K-JM 426

nutzer

Jonas Mertens

fahrtzweck

Heizungsanlage Komplett Tausch

startort

Kölner Str. 84 Ehrenfeld

zielort

Venloer Str. 350 Bickendorf

km_start

48661

km_ende

48685

km_gesamt

24

auftrags_nr

AO-2026-0222

11_kalender_fahrverbot_haertefall.ics

```
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Kanzlei Volkert & Partner//Fristenkalender OWi//DE
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:OWi 326.OWi.2026.77142 Mertens - Fahrverbot & Fristen
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin

BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:STANDARD
DTSTART:19701025T030000
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:19700329T020000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE

BEGIN:VEVENT
UID:owi-frist-einspruch-20260521@volkert-partner.de
SUMMARY:FRIST: Einspruch OWi 326.OWi.2026.77142 (Ausschlussfrist)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260521T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260521T090000
DESCRIPTION:Einspruch gegen Bußgeldbescheid Stadt Köln vom 30.04.2026 muss spätestens heute eingegangen sein.\nZustellung lt. Mandant: 07.05.2026\nFristende: 21.05.2026 24:00 Uhr\nEinspruch wurde abgesandt am 14.05.2026 per Fax und Einschreiben.
STATUS:CONFIRMED
PRIORITY:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT24H
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:MORGEN: Einspruchsfrist OWi Mertens läuft ab!
END:VALARM
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-einspruch-abgesandt-20260514@volkert-partner.de
SUMMARY:Einspruch OWi Mertens abgesandt (Fax + Einschreiben)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260514T143000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260514T150000
DESCRIPTION:Einspruch gegen Bußgeldbescheid 326.OWi.2026.77142 abgesandt.\nEmpfänger: Stadt Köln, Bußgeldstelle\nPer Fax: 0221/221-29999\nPer Einschreiben Rückschein: Aufgegeben
```

Köln-Ehrenfeld, Einschreibnummer: DE 7744 5512 8DE\nEinspruch ohne Begründung, Akteneinsicht beantragt.
STATUS:CONFIRMED
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-akteneinsicht-frist-20260603@volkert-partner.de
SUMMARY:Akteneinsicht – Erwarteter Eingang Behörde (ca. 6 Wochen)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260603T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260603T090000
DESCRIPTION:Akteneinsicht beantragt am 14.05.2026.\nErwarteter Eingang: ca. 6 Wochen = 03.06.2026 (Schätzung).\nBehörde: Stadt Köln, Bußgeldstelle.\nFalls bis 10.06.2026 keine Rückmeldung: Erinnerungsschreiben.
STATUS:CONFIRMED
PRIORITY:2
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-akteneinsicht-erinnerung-20260610@volkert-partner.de
SUMMARY:Erinnerung: Akteneinsicht OWi Mertens (falls noch nicht erhalten)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260610T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260610T090000
DESCRIPTION:Falls Akteneinsicht bis heute nicht vorliegt: Erinnerungsschreiben an Stadt Köln, Bußgeldstelle.\nFalls innerhalb weiterer 2 Wochen keine Reaktion: Dienstaufsichtsbeschwerde und Sachstandsanfrage beim AG Köln.
STATUS:CONFIRMED
PRIORITY:3
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-begruendung-frist-20260617@volkert-partner.de
SUMMARY:ZIEL: Einspruchsbegründung nach Akteneinsicht (spätestens)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260617T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260617T090000
DESCRIPTION:Begründung des Einspruchs nach Akteneinsicht.\nSchwerpunkte:\n- Fahreridentifikation Frontfoto (Sonnenbrille, Schatten)\n- Fahrspurkorrektur im Messprotokoll\n- Härtevortrag Fahrverbot (DVGW-Zulassung, Notfallbereitschaft)\n- Antrag Sachverständigengutachten Foto\n- Antrag vollständige Messunterlagen\nZieldatum: 17.06.2026 (3 Wochen nach erwartetem Akteneinsicht-Eingang)
STATUS:CONFIRMED
PRIORITY:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P3D
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:In 3 Tagen: Einspruchsbegründung Mertens OWi abgeben!
END:VALARM
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:mandant-rufbereitschaft-rheinauhafen-20260603@volkert-partner.de
SUMMARY:Mandant: Rufbereitschaft Rheinauhafen (Härtevortrag)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260603T080000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260610T170000
DESCRIPTION:Jonas Mertens: Wartungsvertrag Rheinauhafen, Wohnanlage Agrippinawerft 30.\n3 Tage

Jahreswartung Heizanlage.\nDVGW-Zulassung erforderlich – nur Mandant qualifiziert.\nAls Härtevortrag dokumentieren.\nAuftrags-Nr.: AO-2026-0219
STATUS:CONFIRMED
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:mandant-gasabnahme-pulheim-20260609@volkert-partner.de
SUMMARY:Mandant: Gasinstallation Abnahme Pulheim (Härtevortrag)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260609T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260609T160000
DESCRIPTION:Jonas Mertens: Abnahme Gasinstallation Neubau Pulheim.\nGVG-Abnahme erfordert physische Anwesenheit des Inhabers mit DVGW-Zertifikat.\nBei Fahrverbot: Auftrag nicht ausführbar, Vertragsstrafe drohend.\nHärtevortrag dokumentieren.\nAuftrags-Nr.: AO-2026-0220
STATUS:CONFIRMED
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:mandant-thermeneinbau-kalk-20260615@volkert-partner.de
SUMMARY:Mandant: Thermeneinbau Kalk (Härtevortrag)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260615T080000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260615T160000
DESCRIPTION:Jonas Mertens: Einbau Therme Wohnungssanierung Kalk.\nAuftrags-Nr.: AO-2026-0221\nHärtevortrag: Ohne Führerschein nicht erreichbar (Werkzeug, Material).
STATUS:CONFIRMED
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:mandant-notfall-nippes-20260622@volkert-partner.de
SUMMARY:Mandant: Heizungsnotfall Vertrag Nippes (Härtevortrag)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260622T000000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260622T235900
DESCRIPTION:Jonas Mertens: Vertragliche 24/7-Notfallbereitschaft Nippes.\nKeine Alternative ohne Führerschein – Mitarbeiter nicht DVGW-qualifiziert.\nHärtevortrag: Vertragspflicht gegenüber Hausverwaltung Nippes Wohnen GbR.\nAuftrags-Nr.: NOT-2026-VERT
STATUS:CONFIRMED
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-fahrverbot-wahlmonat-beginn-20260701@volkert-partner.de
SUMMARY:FAHRVERBOT Wahlmonat – frühestmöglicher Beginn (falls Rechtskraft)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260701T000000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260801T000000
DESCRIPTION:Strategische Planung falls kein Freispruch:\nFahrverbot 1 Monat nach § 25 Abs. 2a StVG selbst wählen (Wahlmonat).\nFrühestmöglich: nach Urlaubsplanung und Auftragslage.\nEmpfehlung: August 2026 (Ferienzeit, geringeres Auftragsvolumen).\nFüherschein beim Vollstreckungsgericht vorlegen.\nFrist für Wahlmonat: 4 Monate nach Rechtskraft des Bescheids.
STATUS:TENTATIVE
PRIORITY:3
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-fahrverbot-empfohlen-august-20260803@volkert-partner.de
SUMMARY:EMPFEHLUNG: Fahrverbot Monat August 2026 (strategisch günstig)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20260803T000000

DTEND;TZID=Europe/Berlin:20260902T000000
DESCRIPTION:Strategisch empfohlener Fahrverbotsmonat (falls Rechtskraft nicht abgewendet):\nAugust 2026 – Ferienzeit, weniger Notfalltermine.\nVoraussetzung: Rechtskraft muss vor 04.08.2026 eingetreten sein.\nAbsprache mit Mandant und Kanzlei nötig.\nFahrtenbuch für diesen Monat gesondert führen (durch Mitarbeiter).
STATUS:TENTATIVE
PRIORITY:4
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-hauptverhandlung-ag-koeln-schaetzung-herbst@volkert-partner.de
SUMMARY:SCHÄTZTERMIN: Hauptverhandlung AG Köln (Herbst 2026)
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20261001T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20261001T120000
DESCRIPTION:Geschätzter Termin Hauptverhandlung AG Köln.\nAktenzeichen AG Köln: noch nicht bekannt.\nVorbereitung:\n- Fragenkatalog PHK Kramer (15_hauptverhandlung_fragenkatalog.md)\n- Sachverständigengutachten Foto\n- Härtevortrag mit Belegen\n- Mandant instruieren (keine Spontanäußerungen)\nFrist Ladung: wird nachgetragen.
STATUS:TENTATIVE
PRIORITY:2
END:VEVENT

BEGIN:VEVENT
UID:owi-kba-auskunft-nach-rechtskraft@volkert-partner.de
SUMMARY:KBA-Auskunft erneut anfordern nach Rechtskraft
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20261015T090000
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20261015T090000
DESCRIPTION:Nach Verfahrensabschluss KBA-Auskunft erneut anfordern.\nPrüfen: Korrekte Eintragung der Punkte und ggf. Tilgungsfristen.\nGgf. Seminar-Option prüfen (1 Punkt Abbau bei 1–5 Punkten).
STATUS:TENTATIVE
PRIORITY:5
END:VEVENT

END:VCALENDAR

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_mandantenaufnahme.docx

Mandantenaufnahme – Fragebogen Verkehrsordnungswidrigkeitensache

Aktenzeichen Kanzlei: KZ-2026-0514-MER

Aktenzeichen Behörde: 326.OWi.2026.77142

Aufnahmedatum: 09.05.2026

Sachbearbeiter Kanzlei: RA Sabine Volkert

Aufnahme per: persönliches Erstgespräch, Dauer ca. 55 Minuten

1. Persönliche Daten des Mandanten

Feld	Inhalt
Name	Jonas Mertens
Geburtsdatum	17.02.1987
Geburtsort	Aachen
Staatsangehörigkeit	deutsch
Familienstand	verheiratet, 2 Kinder (6 und 9 Jahre)
Anschrift	Kölner Str. 84, 50825 Köln-Ehrenfeld
Telefon (mobil)	0177 – 54 88 023
Telefon (geschäftlich)	0221 – 98 77 61 0
E-Mail	j.mertens@mertens-haustechnik.de
Beruf / Tätigkeit	Selbstständiger Haustechniker, Inhaber Mertens Haustechnik GbR
Führerscheinklassen	B, BE, C1, C1E (seit 2005)
Fahrerlaubnis-Nr.	NRW-2005-KL-887142
Fahrzeug-Kennzeichen	K-JM 426 (Servicefahrzeug VW Transporter T6.1)
Rechtsschutzversicherung	HUK-Coburg, VS-Nr. 38-774-22-RK (wird nachgereicht)

2. Schilderung des Vorfalls (Mandantenangaben, wörtlich mitgeschrieben)

Jonas Mertens schilderte den Vorfall am 18.03.2026 wie folgt:

> *"Ich war an dem Tag gegen 15:10 Uhr auf dem Weg zu einem Notfall in der Eigelsteiner Straße. Eine Mieterin hatte eine total ausgefallene Heizungsanlage gemeldet, ältere Dame, es war kalt. Ich bin deshalb zügig gefahren. An der Kreuzung Innere Kanalstraße / Subbelrather Straße habe ich die Ampel gesehen. Aus meiner Erinnerung war sie gelb, als ich in die Kreuzung eingefahren bin. Rot habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Ob sie schon rot war, als ich die Haltelinie überfahren habe – das kann ich ehrlich gesagt nicht mit Sicherheit sagen. Ich war konzentriert auf den Verkehr, nicht auf die Stoppuhr."*

> *"Die Geschwindigkeit: Ja, ich war schneller als 50. Ich schätze 60, vielleicht ein bisschen mehr. Die Kanalstraße hat eigentlich Tempo 50, das weiß ich."*

"Das Foto kenne ich nicht. Die Behörde hat mir keines zugeschickt, das ist mir erst durch den Bescheid klar geworden."

Ergänzung auf Nachfrage zur Fahreridentifikation:

"Ich trage beim Fahren immer eine Sonnenbrille, das stimmt. Ich hatte an dem Tag eine dunkle Gleitsichtbrille auf. Auf dem Foto – das mir mein Kollege Emir gezeigt hat, er hatte dasselbe Fahrzeug am selben Tag noch – ist das jemand mit Brille, aber man erkennt das schlecht."

3. Berufliche Abhängigkeit vom Führerschein

3.1 Betriebliche Situation

Jonas Mertens betreibt die Mertens Haustechnik GbR seit 2014. Das Unternehmen beschäftigt:

- 2 festangestellte Mitarbeiter (Emir Özkan, Gesellenbrief Anlagenmechaniker; Lars Riemer, Auszubildender im 3. Lehrjahr)
- 3 Servicefahrzeuge (K-JM 426, K-JM 501, K-JM 388)
- Servicegebiet: Stadtgebiet Köln und Rhein-Erft-Kreis

3.2 Rufbereitschaft und Notfalleinsätze

Der Mandant ist Inhaber und einzige Fachkraft mit voller Zulassung für Gas- und Wasserinstallationen (DVGW-Zertifikat). Die beiden Mitarbeiter dürfen Wartungsarbeiten durchführen, Notabsperrungen und sicherheitsrelevante Erstmaßnahmen an Gasanlagen jedoch nur in Anwesenheit des Mandanten.

Rufbereitschaft besteht:

- dauerhaft für Stammkunden (ca. 40 Verwaltungseinheiten Mietwohnungsbau)
- vertragliche Notfallbereitschaft 24/7 gegenüber drei Hausverwaltungen

3.3 Konkrete Kundentermine im hypothetischen Fahrverbotszeitraum

Mandant nennt auf Befragung für den Monat Juni/Juli 2026 bereits feststehende Termine:

Datum	Ort	Auftrag
03.06.2026	Rheinauhafen, Wohnanlage	Jahreswartung Heizanlage, 3 Tage
09.06.2026	Pulheim	Gasinstallation Neubau, Abnahme
15.06.2026	Kalk	Thermeneinbau Wohnungssanierung
22.06.2026	Nippes	Heizungsnotfall (Vertrag)
28.06.2026	Ehrenfeld	Sanitärinstallation Gewerbe

"Ich kann mir keinen Fahrer leisten. Emir hat nur Klasse B, Lars noch keinen Führerschein. Ich müsste jeden Tag mit dem ÖPNV zu Baustellen, das geht bei Werkzeug, Rohren und Materialien einfach nicht."

3.4 Einkommensabhängigkeit

- Monatlicher Nettoumsatz (Durchschnitt 2025): ca. 11.400 EUR
- Schätzung Einnahmeverlust bei einem Monat Fahrverbot: 30–40 % (mind. 3.400 EUR)
- Lohnfortzahlungspflicht für Mitarbeiter läuft weiter
- Kreditverpflichtung für Fahrzeuge: 840 EUR/Monat

4. Voreintragungen und Verkehrsvorstrafen

4.1 Angaben des Mandanten

- August 2024: Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A4 bei Kerpen, 21 km/h zu schnell, Bußgeld 80 EUR, 1 Punkt, bezahlt
- Keine weiteren Eintragungen nach Mandantenkenntnis
- Keine Fahrverbote in der Vergangenheit

4.2 KBA-Auszug

KBA-Auszug wurde noch nicht eigenständig angefordert; der Mandant wird gebeten, eine Selbstauskunft beim Kraftfahrt-Bundesamt zu beantragen (Formular: www.kba.de, Antrag auf Auskunft aus dem ZFER, Gebühr 13,00 EUR).

5. Eigene Wahrnehmung zur Fahrtüchtigkeit

> *"Ich war nüchtern, kein Alkohol, keine Medikamente. Nur Kaffeepause vorher. Die Sonne stand tief, es war schon nachmittags. Ich hatte das Visier, ich meine die Sonnenbrille, auf."*

Kein Hinweis auf Übermüdung, Ablenkung durch Mobiltelefon oder sonstige Beeinträchtigungen.

6. Verhältnis zu den Mitarbeitern / Zeugenfrage

Der Mandant betont ausdrücklich, dass er seine Mitarbeiter Emir Özkan und Lars Riemer nicht in das Verfahren hineinziehen möchte:

> *"Die sollen nicht aussagen, das ist meine Sache. Ich möchte nicht, dass die in Erklärungsnot geraten, ob sie an dem Tag gefahren sein könnten."*

Rechtlicher Hinweis des Gesprächsprotokolls: Als Halter und Inhaber ist der Mandant nicht verpflichtet, den Fahrer zu benennen (§ 111 OWiG, Schweigerecht). Dies wurde besprochen. Die Fotoidentifikation ist gesondert zu prüfen.

7. Unterlagen – Checkliste

Unterlage	Status	Kommentar
Bußgeldbescheid (Original)	vorhanden	per Scan übermittelt
Umschlag des Bescheids	fehlt	Mandant soll nachliefern oder Foto WhatsApp
Anhörungsbogen	vorhanden	Stempel der Behörde unleserlich
Eigene Antwort auf Anhörungsbogen	keine	Mandant hat nichts zurückgeschickt
Eichschein Gerät	liegt in Bußgeldakte, angefordert	
Messprotokoll	in Akte, angefordert	
Messfoto	in Akte, angefordert	
KBA-Auskunft	fehlt	Mandant besorgt
Fahrtenbuch des Arbeitgebers (GbR)	wird nachgereicht	März 2026
Rechtsschutz-Deckungsanfrage	ausstehend	Kanzlei übernimmt
Einsatznachweis Heizungsstörung (18.03.2026)	angekündigt	Mandant sucht Auftragsnummer

8. Mandantenziel und Strategie (erste Einschätzung)

Ziel des Mandanten (priorisiert):

1. Fahrverbot vollständig vermeiden oder wenigstens auf Bewährung aussetzen lassen
2. Reduzierung der Punkte (ggf. Fahrerfrage offenhalten)
3. Bußgeldbetrag reduzieren, soweit möglich

Erste anwaltliche Einschätzung:

- Einspruch ist zwingend; Frist läuft vorsorglich bis 21.05.2026 (vgl. Fristenblatt)
- Akteneinsicht unmittelbar nach Vollmacht anfordern
- Messsystem ESO TraffiPhot III: bekannte Angriffspunkte Fahrspur-Korrektur, Rotzeit-Berechnung, Kameraposition
- Fahreridentifikation: Frontfoto mit Sonnenbrille und Schattenwurf – Sachverständigengutachten prüfen
- Härtefallvortrag: selbstständiger Handwerker mit DVGW-Zulassung und Notfallvertrag – Argumentation i.V.m. § 25 Abs. 2 StVG, § 4 BKatV

9. Vergütungsvereinbarung

- Vergütung nach RVG (Bußgeldsache, Gegenstandswert 5.000 EUR)
- Kostenübernahme durch Rechtsschutz angestrebt
- Deckungsanfrage wird durch Kanzlei gestellt
- Kostenvoranschlag für Selbstzahler: ca. 680 EUR netto (VV 5100, 5109, 5110, 7002)

10. Unterschrift und Vollmacht

Vollmacht erteilt am 09.05.2026, durch Mandanten eigenhändig unterzeichnet.

Original in Papierakte. Scan in digitalem Aktenordner.

Nächster Schritt: Einspruch einlegen bis 21.05.2026, gleichzeitig Akteneinsicht beantragen.

Aufgenommen von: RA Sabine Volkert, Kanzlei Volkert & Partner, Köln

Datum: 09.05.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_anhoerungsbogen_polizei.docx

Anhörungsbogen – Ordnungswidrigkeitenverfahren

Stadt Köln – Der Oberbürgermeister

Amt für öffentliche Ordnung – Bußgeldstelle

Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Telefon: 0221 / 221-0

Fax: 0221 / 221-29999

E-Mail: bussgeldstelle@stadt-koeln.de

Aktenzeichen und Tatvorwurf

Feld	**Inhalt**
Aktenzeichen	326.OWi.2026.77142
Datum der Tat	18.03.2026
Uhrzeit der Tat	15:12:34 Uhr
Tatort	Köln, Innere Kanalstraße, Fahrtrichtung Norden, Kreuzung Subbelrather Straße
Amtliches Kennzeichen	K-JM 426
Fahrzeugtyp	VW Transporter T6.1, weiß
Halterin / Halter	Mertens Haustechnik GbR, vertr. d. Jonas Mertens, Kölner Str. 84, 50825 Köln

Vorgeworfene Ordnungswidrigkeiten

Verstoß 1: Qualifizierter Rotlichtverstoß

Merkmal	**Wert**
Ampelphase bei Überfahren der Haltelinie	ROT
Rotlichtdauer zum Zeitpunkt des Passierens der Haltelinie	**1,21 Sekunden**
Einstufung	Qualifizierter Rotlichtverstoß (> 1 Sekunde Rotzeit)
Ermächtigungsgrundlage	§ 37 Abs. 2 StVO, lfd. Nr. 132.3 BKatV
Regelbuße	200,00 EUR
Fahrverbot	1 Monat
Punkte	2

Verstoß 2: Geschwindigkeitsüberschreitung

Merkmal	**Wert**
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Gemessene Geschwindigkeit (brutto)	71 km/h
Toleranzabzug	4 km/h
Geschwindigkeit nach Toleranzabzug	**67 km/h**
Überschreitung	17 km/h
Ermächtigungsgrundlage	§ 41 Abs. 1 StVO i.V.m. Z 274, lfd. Nr. 11.3.4 BKatV
Regelbuße	70,00 EUR
Punkte	1 (im Zusammentreffen mit Rotlichtverstoß: keine gesonderte Eintragung)

Gesamtsanktion (Tateinheit / Tatmehrheit)

Position	**Betrag**
Bußgeld (beide Verstöße, § 19 OWiG)	200,00 EUR
Fahrverbot	1 Monat
Punkte	2
Gebühr (§ 107 OWiG)	25,00 EUR
Auslagenpauschale	3,50 EUR
Gesamtforderung lt. Bescheid	**228,50 EUR**

Beweismittel der Behörde

Nr.	**Art**	**Bezeichnung**
1	Lichtbild	Frontfoto Fahrzeug K-JM 426, Foto-ID: K-OWI-77142-03
2	Videosequenz	Kamera ESO TraffiPhot III, 12 Sekunden, 15:12:30–15:12:42
3	Messprotokoll	Messprotokoll ESO TraffiPhot III, 18.03.2026, Messbeamter PHK Kramer
4	Zeugenaussage	PHK Klaus Kramer, Polizeipräsidium Köln, Dienstgruppe VÜ

Belehrungen (Standardtext der Behörde)

Hinweis gemäß § 55 OWiG:

Als Betroffene/r sind Sie berechtigt, sich zu dem Vorwurf zu äußern oder keine Angaben zur Sache zu machen. Es steht Ihnen frei, auf die Fragen zu antworten, nichts zu sagen oder einzelne Fragen nicht zu beantworten. Die Schweigerecht-Belehrung gilt auch im Hinblick auf Angaben zur Person des Fahrzeugführers.

Hinweis gemäß § 111 OWiG:

Als Halterin oder Halter des Fahrzeugs sind Sie nicht verpflichtet, den Fahrzeugführer zu benennen. Aus einer Nichtbenennung dürfen keine nachteiligen Schlüsse für das Ordnungswidrigkeitenverfahren gezogen werden.

Hinweis gemäß § 107 OWiG:

Falls ein Bußgeldbescheid ergeht und Sie keinen Einspruch einlegen, können Sie bei der Festsetzung der Gebühr und der Auslagen beteiligt werden.

Anhörungsblatt – Rückseite (Angaben des Betroffenen / zur Rücksendung)

Antwortfrist: 14 Tage ab Zugang dieses Schreibens.

Zustelldatum: 25.03.2026 (laut PZU-Vermerk)

Ich mache **keine** Angaben zur Sache.

☐ Ich mache folgende Angaben:

```

```

Unterschrift Betroffene/r: _____ Datum: _____

Kanzleivermerke (intern)

Datum: *09.05.2026*

Vermerk: *Anhörungsbogen lag dem Mandanten vor. Er hat nach eigener Aussage keine schriftliche Antwort eingereicht. Bestätigt durch Mandant im Erstgespräch. Keine Angaben gemacht – richtig, da Foto-Identifikation unsicher. Die Rotlichtzeit von 1,21 Sek. ist knapp über der Qualifikationsgrenze; handschriftliche Korrektur Fahrspur im Messprotokoll dokumentiert.*

Frist Einspruch: *vorsorglich 21.05.2026 (Zustellung lt. Bescheid 07.05.2026 laut Mandant)*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_zustellungsurkunde.docx

Zustellungsurkunde (PZU) – Bußgeldbescheid 326.OWi.2026.77142

1. Postzustellungsurkunde (PZU-Vermerk)

Deutsche Post AG – Zustellungsurkunde

gemäß §§ 176 ff. ZPO i.V.m. § 51 OWiG

Feld	Inhalt
Auftraggeber	Stadt Köln, Amt für öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle
Sendungsinhalt	Bußgeldbescheid Az. 326.OWi.2026.77142
Zustellanschrift	Mertens Haustechnik GbR, Jonas Mertens, Kölner Str. 84, 50825 Köln
Art der Zustellung	Übergabe an Adressaten persönlich (§ 177 ZPO)
Zustelldatum	**07.05.2026**
Zustelluhrzeit	09:34 Uhr
Zustellort	Kölner Str. 84, 50825 Köln-Ehrenfeld, Eingangsbereich EG
Empfangsberechtigte Person	Jonas Mertens (Personalausweis abgefragt, Nr. nicht protokolliert)
Zusteller	Briefzusteller, Depot Köln-West, MA-Nr. 448-W-2103 (Unterschrift auf Original)
Unterschrift Empfänger	eigenhändig geleistet (Original liegt in Papierakte)

Vermerke des Zustellers:

> *"Sendung mit Zustellungsurkunde. Übergabe an Herrn Jonas Mertens persönlich. Person hat sich als Adressat ausgewiesen. Unterschrift abgenommen. Keine Besonderheiten."*

2. Fristberechnung Einspruch

Die Rechtsbehelfsfrist für den Einspruch beträgt nach **§ 67 Abs. 1 OWiG** zwei Wochen ab Zustellung.

Position	Datum
Zustellungsdatum (PZU)	07.05.2026 (Donnerstag)
Fristbeginn	08.05.2026 (Freitag, Tag nach Zustellung)
Fristende (14. Kalendertag)	21.05.2026 (Donnerstag)
Fristende Prüfung Feiertag	21.05.2026 ist kein Feiertag in NRW
Fristende Prüfung Wochenende	Donnerstag → kein Verschiebungsgrund
Einspruchsfrist (Ausschlussfrist)	**21.05.2026, 24:00 Uhr**

> ***Achtung:*** *Das Zustelldatum beruht auf der Angabe des Mandanten (07.05.2026). Der Umschlag selbst liegt der Kanzlei noch nicht vor. Zur Sicherheit: Einspruch bis spätestens 21.05.2026 einlegen und zugleich Akteneinsicht beantragen. Sollte die PZU ein früheres Datum ausweisen, kann ggf. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 52 OWiG) beantragt werden.*

3. Fristnotizen / Kanzlei-interne Fristennotiz

Ereignis	Termin	Erledigt
Einspruch einlegen (Ausschlussfrist)	21.05.2026	☑ (Einspruch abgesandt 14.05.2026)
Akteneinsicht anfordern	14.05.2026	☑
KBA-Auskunft Mandant	16.05.2026	☐

anfordern		
Rückmeldung Behörde zur Akteneinsicht	ca. 03.06.2026 (6 Wochen)	☐
Deckungsanfrage Rechtsschutz (HUK-Coburg)	09.05.2026	☑
Begründung Einspruch (nach Akteneinsicht)	ca. 15.06.2026	☐
Hauptverhandlung (Schätzung)	ca. Herbst 2026	☐

4. Rechtliche Hinweise zur PZU-Zustellung

Zustellungsfiktion (§ 182 ZPO, hier nicht einschlägig): Bei Übergabe an den Adressaten persönlich gilt die Zustellung mit dem Tag der tatsächlichen Übergabe als bewirkt. Es existiert keine Drei-Tage-Vermutung nach § 41 VwVfG, da es sich um förmliche Zustellung handelt.

Risiko nicht korrekte PZU: Falls der Zusteller das Datum falsch eingetragen oder die Unterschrift nicht ordnungsgemäß abgenommen hat, kann die Zustellung unwirksam sein (§ 189 ZPO). In diesem Fall wäre die Frist neu zu berechnen, beginnend mit dem tatsächlichen Zugangsdatum (Heilungswirkung). Dieses Argument ist jedoch nur begrenzt belastbar und sollte lediglich als ergänzende Reserve notiert werden.

Öffentliche Zustellung (§ 185 ZPO): Nicht einschlägig, da Adressant bekannt und erreichbar.

Aktenzeichen: 326.OWi.2026.77142 | Kanzleiakte: KZ-2026-0514-MER | Fristenblatt Stand: 09.05.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_fotoauswertung_fahreridentifikation.docx

Auswertungsvermerk – Fahreridentifikation Frontfoto K-OWI-77142-03

Vermerk-Nr.: KZ-2026-0514-MER-AV-01

Datum: 12.05.2026

Verfasser: RA Sabine Volkert, Kanzlei Volkert & Partner

Betreff: Auswertung Frontfoto, Fahreridentifikation, Verfahren 326.OWi.2026.77142

1. Grundlagen der Auswertung

Der Auswertungsvermerk basiert auf:

- dem durch die Akteneinsicht übermittelten Frontfoto (Foto-ID: K-OWI-77142-03, Aufnahme 18.03.2026, 15:12:34 Uhr),
- einem Vergleichslichtbild des Mandanten Jonas Mertens (Passbildfoto, übermittelt per E-Mail am 10.05.2026),
- den Angaben des Mandanten aus dem Erstgespräch vom 09.05.2026,
- der Kenntnis der Witterungsverhältnisse am Tattag (tief stehende Sonne, Azimut ca. 240°, Schattenwurf).

Die Auswertung ist kein sachverständiges Gutachten, sondern ein anwaltlicher Prüfvermerk zur Vorbereitung einer etwaigen Einholung eines Sachverständigengutachtens.

2. Beschreibung des Frontfotos

Das Frontfoto zeigt das Fahrzeug K-JM 426 (VW Transporter T6.1, weiß) frontal bei Überfahren der Haltelinie. Auf dem Foto sind erkennbar:

Merkmal	Bildauswertung
Kennzeichen	K-JM 426 – eindeutig lesbar
Fahrzeugtyp	VW Transporter T6.1 – erkennbar
Fahrerzelle	Fahrertür geschlossen, Fenster geschlossen
Fahrersilhouette	Person sitzend auf Fahrerseite (links), Körperbau männlich, Schulterbreite mittel
Gesicht	zu ca. 40 % durch Lenkrad verdeckt; Mundpartie nicht sichtbar
Kopfbedeckung	keine erkennbar
Brille	Sonnenbrille / Gleitsichtbrille mit dunklen Gläsern erkennbar
Schattenwurf	Harter diagonaler Schatten durch Fahrzeugrahmen (A-Säule), trifft Stirnbereich
Augenbereich	durch Sonnenbrille und Schattenwurf nicht erkennbar
Haare	Haaransatz erkennbar, dunkel, mittellang, seitlich gestrichen
Bildauflösung	ausreichend für Fahrzeugidentifikation, grenzwertig für Personenidentifikation

3. Vergleichsanalyse

3.1 Mandant Jonas Mertens
Auf dem Passbildfoto (Reisepass, ausgestellt 2023) zeigt Jonas Mertens:

- Männlicher Phänotyp, Alter Mitte 30er, kräftige Schultern
- Rundes Gesicht, hohe Stirn, dunkles Haar
- Keine auffälligen Merkmale (Bart, Narben, Ohrringe)

Übereinstimmung mit Frontfoto: Haaransatz und Körperbau sind *kompatibel*, aber nicht *eindeutig identifizierend*. Die Sonnenbrille und der Schattenwurf lassen keine sichere Aussage zu Augen, Nase und Mundpartie zu.

3.2 Mitarbeiter Emir Özkan (Vergleichsperson)
Laut Mandantenangaben: männlich, 38 Jahre, türkischstämmig, dunkles Haar. Fährt dasselbe Fahrzeug (K-JM 426) als Dienstfahrer. Kein Passbild liegt der Kanzlei vor.

Hinweis: Das Fahrtenbuch weist für den 18.03.2026 eine Fahrt von Özkan mit K-JM 426 für denselben Tag (Materialabholung Ehrenfeld) aus – zeitlich später. Überschneidung mit Tatzeitpunkt (15:12 Uhr) nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.

3.3 Mitarbeiter Lars Riemer (Vergleichsperson)
Laut Mandantenangaben: männlich, 22 Jahre, blond, Auszubildender. Führerscheinklasse B vorhanden.

Hinweis: Frontfoto zeigt dunkles Haar – schließt Riemer mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.

4. Rechtliche Würdigung

4.1 Beweislast und Identifikationsstandard
Für die Fotoidentifikation ist vor Schriftsatzversand eine verifizierte Rechtsprechungsrecherche erforderlich. Der Angriffspunkt wird hier aus dem Aktenbefund hergeleitet: Das Gericht muss die Fahreridentität positiv feststellen; ein bloßes "vereinbar mit" genügt in einer streitigen Fahrerfrage nicht als tragfähige Tatsachengrundlage.

Das Bundesverfassungsgericht (Beschl. v. 17.02.2016, 1 BvR 2380/15 – NJW 2016, 1081) stellt klar: Bleiben Zweifel an der Identität des Fahrzeugführers, darf keine Verurteilung allein auf dem Foto beruhen.

4.2 Bewertung im konkreten Fall
Die Identifikation erscheint **angreifbar** aus folgenden Gründen:

1. **Sichtbarkeit Gesicht < 60 %:** Mund und Nase vollständig verdeckt, Augen durch Sonnenbrille nicht erkennbar.
2. **Lichtverhältnisse:** Tief stehende Sonne erzeugt harten Schattenwurf auf Gesichtshälfte; Kalibrierung der Kamera bei Sonneneinstrahlung fraglich.
3. **Schleifenidentität Fahrspur:** Fahrspurkorrektur im Protokoll stellt zusätzliche Authentizitätsfrage.

4. **Mehrere berechtigte Fahrer desselben Fahrzeugs:** GbR mit mehreren Fahrern; Halterhaftung allein begründet keine Täterschaft.

4.3 Empfehlung

- Einholung eines **anthropologisch-forensischen Sachverständigengutachtens** zur Fahreridentifikation beantragen
- Beantragung von Rohmessdaten und unkomprimiertem Originalfoto; Rechtsprechung hierzu vor Verwendung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen verifizieren
- Falls Sachverständiger Identifikation verneint: Einstellung nach § 47 OWiG oder Freispruch beantragen
- Falls Sachverständiger unschlüssig: Fahrerfrage offenlassen, Mandant muss Fahrer nicht benennen (§ 111 OWiG)

5. Zu besorgende Unterlagen

Unterlage	Anforderer	Frist
Originalfoto unkomprimiert (TIFF/RAW)	Kanzlei, mit Akteneinsicht	sofort
Videosequenz vollständig (12 Sek.)	Kanzlei, mit Akteneinsicht	sofort
Vergleichsbilder Emir Özkan	Mandant beibringen	bis 20.05.2026
Sachverständiger Auftrag	Kanzlei	nach Akteneinsicht

Vermerk-Nr. KZ-2026-0514-MER-AV-01 | RA Sabine Volkert, Köln, 12.05.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_eichschein_geraeteakte.docx

Eichschein und Geräteakte – ESO TraffiPhot III (Serien-Nr. ESO-TF3-2021-04417)

1. Eichschein

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW (LBME NRW)

Dienststelle Köln

Militärringstraße 68, 50969 Köln

Tel.: 0221 / 93737-0

Eichschein Nr.: LBME-NRW-2026-00334

Merkmal	**Wert**
Gerät	ESO TraffiPhot III
Hersteller	ESO GmbH, Karlsruhe
Seriennummer	ESO-TF3-2021-04417
Zulassungsnummer PTB	18.01/11.34.03.00
Prüfgegenstand	Überwachungsgerät für Lichtzeichenanlagen und Geschwindigkeit (stationär und mobil)
Eichung durch	Dipl.-Ing. Markus Wendlandt, LBME Köln
Eichdatum	**12.01.2026**
Ort der Eichung	LBME Köln, Prüfhalle 3
Eichsiegel-Nr.	2026-KÖL-TF-0117
Gültig bis	**31.12.2026**
Messbereich Geschwindigkeit	0 – 250 km/h
Verkehrsfehlergrenze	± 3 km/h (bis 100 km/h), ± 3 % (über 100 km/h)
Messbereich Rotzeit	ab 0,00 Sekunden; Genauigkeit ± 0,02 Sek.
Befundprüfung Ergebnis	Gerät entspricht den Anforderungen der Eichordnung (EichO) i.V.m. der PTB-Zulassung
Bemerkungen	Keine Mängel festgestellt; alle Messabweichungen innerhalb der Fehlergrenzen
Stempel	Amtliches Prüfsiegel LBME NRW, Abdruck in der Akte

Unterschrift des Prüfers: *Dipl.-Ing. M. Wendlandt, LBME NRW Köln, 12.01.2026*

2. Geräteakte – Übersicht

Dokument	**Datum**	**Bemerkung**
Erstinbetriebnahme	05.08.2021	Gerät neu, PTB-Zulassung vorhanden
Erstichung	18.08.2021	LBME NRW Düsseldorf
Eichung 2022	10.01.2022	LBME NRW Köln, bestanden
Eichung 2023	09.01.2023	LBME NRW Köln, bestanden
Eichung 2024	11.01.2024	LBME NRW Köln, bestanden
Eichung 2025	13.01.2025	LBME NRW Köln, bestanden
Eichung 2026	**12.01.2026**	**LBME NRW Köln, bestanden (aktuell)**
Wartung / Kalibrierung	08.02.2026	Reparatur: Austausch Schleifeneinlesemodul.

		Anschließend Funktionsprüfung, kein Nacheichen erforderlich laut LBME-Stellungnahme v. 10.02.2026
Software-Update	15.12.2021	FW 3.7.2, Build 20210915
Betriebshandbuch-Version	Rev. 4.1 (2021)	

3. Schulungsnachweis Messbeamter

Feld	Inhalt
Beamter	PHK Klaus Kramer, KPP-7741
Schulung Typ	ESO TraffiPhot III Grundschulung + Aufbau mobil
Schulungsstelle	PP Köln, Ausbildungszentrum Ossendorf
Schulungsdatum	14.09.2022
Refresher	07.03.2024
Schulungszertifikat-Nr.	SN-ESO-TF3-2022-KPP-7741
Gültig bis	keine Befristung (unbegrenzt nach NRW-ErlaB Verkehrsüberwachung)

4. Aufbauprotokoll – 18.03.2026

Schritt	Wert
Standort Aufstellung	Innere Kanalstraße nördl. Richtung, 12,3 m vor Haltelinie
Montage	Kameramast LZA-KÖL-4433, Höhe 5,4 m
Ausrichtung	frontal, Winkel < 2° zur Fahrtrichtungsachse
Schleifenüberprüfung	bestanden; Schleifenabstand 1,50 m gemessen
Systemtest Einschaltung	CODE 00000 (Fehlerfreiheit)
Referenzfahrt Vorab	50 km/h gemessen = 50 km/h Ergebnis
Referenzfahrt Nachher	50 km/h gemessen = 50 km/h Ergebnis
Unterschrift Messbeamter	PHK Kramer, 18.03.2026, 14:58 Uhr

5. Prüfvermerk Kanzlei – Gültigkeitsprüfung

Prüfpunkt	Ergebnis	Handlungsbedarf
Eichdatum vor Tattag?	Ja (12.01.2026 < 18.03.2026)	✓ kein Problem
Eichgültigkeit am Tattag?	Ja (gültig bis 31.12.2026)	✓ kein Problem
Eichsiegel unversehrt?	Aussage Messbeamter: ja; Original nicht gesehen	Zu überprüfen mit Akteneinsicht
Wartung nach Eichung?	Ja: 08.02.2026 Austausch Schleifeneinlesemodul	**Kritisch prüfen** – Reparatur nach Eichung; LBME-Stellungnahme anfordern
Nacheichung nach Reparatur erforderlich?	LBME sagt nein (10.02.2026)	Stellungnahme anfordern und prüfen
Softwareversion aktuell?	FW 3.7.2 aus 2021 – kein Hinweis auf neuere Version	Changelogs anfordern
Schulungsnachweis Messbeamter?	Vorhanden lt. Akte (2022, Refresher 2024)	✓ ausreichend
PTB-Zulassung aktuell?	Nr. 18.01/11.34.03.00	Ablaufdatum PTB-Zulassung prüfen
Rotzeit-Messtoleranz berücksichtigt?	1,21 Sek. – bei ± 0,02 Sek. Toleranz: Minimum 1,19 Sek.	Qualifikationsgrenze (1,0 Sek.) bleibt überschritten – kein durchschlagendes Argument

Bewertung

Das Gerät war formal gültig geeicht. Die Reparatur vom 08.02.2026 (Austausch Schleifeneinlesemodul) ist der stärkste Angriffspunkt: Ob eine Reparatur am messrelevanten Modul

eine Nacheichung auslöst, ist technisch streitig. Die LBME-Stellungnahme ist vollständig anzufordern. Vergleichbare Rügen haben in OLG-Rechtsprechung (OLG Hamm, OLG Köln) unterschiedliche Resonanz gefunden.

Fazit: Mittleres Angriffspotenzial. Kein sofortiger Verfahrensfehler, aber geeignet für Beweisantrag auf Einholung eines technischen Sachverständigengutachtens.

6. Nachforderungsliste (Akteneinsicht)

- [ ] Vollständige Geräteakte (alle Wartungsberichte, Reparaturprotokolle)
- [ ] Originale Eichscheine aller Eichjahre
- [ ] LBME-Stellungnahme vom 10.02.2026 (Nacheichungspflicht nach Reparatur)
- [ ] Softwareversionshistorie FW TraffiPhot III
- [ ] PTB-Zulassungsbescheid inkl. Gültigkeit
- [ ] Vollständige Messreihe des Einsatztages (alle Auslösungen)
- [ ] Schulungsnachweis PHK Kramer (Kopie)
- [ ] Aufbauprotokoll Originaldokument

Akte: 326.OWi.2026.77142 | Kanzleivermerk: KZ-2026-0514-MER | Erstellt: 12.05.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

08_zeugenvermerk_polizeibeamter.docx

Zeugenvermerk – PHK Klaus Kramer, KPP-7741

Vermerk-Nr.: PP KÖL VÜ-N 2026-0318-07

Verfasser: PHK Klaus Kramer, KPP-7741

Dienststelle: Polizeipräsidium Köln, Verkehrsüberwachung Nord (VÜ-Nord)

Datum des Vermerks: 18.03.2026 (ausgefertigt 19.03.2026)

Vorgang: Ordnungswidrigkeit – Qualifizierter Rotlichtverstoß + Geschwindigkeitsüberschreitung

Aktenzeichen Behörde: 326.OWi.2026.77142

1. Einsatzdaten

Feld	Inhalt
Dienstbeginn	18.03.2026, 13:00 Uhr
Dienstende	18.03.2026, 21:00 Uhr
Einsatzauftrag	Verkehrsüberwachung Messstelle KÖL-IKS-07 gemäß Dienstanweisung VÜ-Nord 2026-04
Einsatzteam	PHK Klaus Kramer (Messbeamter), EPHK Brigitte Sauer (Revisor), KOK Achim Dürr (Fotolabor, vor Ort nicht anwesend)
Fahrzeug	zivil, Kennzeichen K-PP-0078 (Dienstfahrzeug VÜ)
Aufstellort	Lichtmast LZA-KÖL-4433, Innere Kanalstraße Mast-Nr. 24, nördlich der Haltelinie, 12,3 m Abstand

2. Beobachteter Sachverhalt (eigene Wahrnehmung)

"Um 15:12 Uhr beobachtete ich im Rahmen meines Dienstauftrags die Kreuzung Innere Kanalstraße / Subbelrather Straße. Die Lichtzeichenanlage zeigte für die Fahrtrichtung Nord ROTLICHT. Ein weißer VW Transporter mit dem Kennzeichen K-JM 426 überfuhr die Haltelinie, obwohl das Rotlicht bereits anlag. Das Fahrzeug verlangsamte nicht, sondern fuhr mit erkennbar erhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Das Gerät ESO TraffiPhot III registrierte den Vorgang automatisch. Ich habe den Vorgang zusätzlich eigenständig wahrgenommen."

"Die Rotlichtdauer zum Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie entnahm ich der Gerätemessung: 1,21 Sekunden. Eine eigene Stoppuhr-Messung führte ich nicht durch; das ist bei Einsatz des TraffiPhot III standardmäßig nicht vorgesehen."

"Ich befand mich am Standfuß des Lichtmasten, ca. 5 Meter von der Haltelinie entfernt. Von dort habe ich freie Sicht auf die Haltelinie. Die Sicht auf die Ampel selbst war durch den Mast leicht eingeschränkt, jedoch konnte ich den Phasenwechsel an der Seitenanzeige erkennen."

3. Angaben zur Fahreridentifikation

"Das Frontfoto zeigt deutlich das Kennzeichen K-JM 426. Eine Person ist auf dem Foto erkennbar. Die genaue Identifizierung des Fahrers durch mich persönlich ist nicht erfolgt; das Foto wurde dem Landesamt übermittelt."

4. Angaben zur Fahrspurkorrektur

"Im Messprotokoll hatte ich anfänglich 'Fahrspur 2' eingetragen. Dies war ein Schreibfehler meinerseits. Das Fahrzeug befuhr die Spur 1 (die rechte Fahrspur in nördlicher Richtung). Ich habe den Fehler am Einsatztag um 16:04 Uhr handschriftlich korrigiert und mit meinen Initialen (KK) sowie dem Datum versehen. Die Korrektur hat auf die Messergebnisse keinerlei Einfluss, da die Schleifenzuordnung im Gerät elektrisch erfolgt."

5. Beurteilung der Witterung und Sichtverhältnisse

"Es war trocken und sonnig. Die Sonne stand tief (Nachmittagsstand). Die Blendung durch die Sonne war bemerkbar, hat aber meinen Blick auf die Haltelinie nicht wesentlich beeinträchtigt, da ich seitlich zur Fahrtrichtung stand. Das Messgerät arbeitet mit eigenem Blitzlicht, sodass die Sonneneinstrahlung auf die Aufnahmequalität begrenzte Auswirkungen haben dürfte."

6. Ergänzende Angaben zu Schulung und Gerät

"Ich bin seit September 2022 auf das ESO TraffiPhot III geschult (Refresher März 2024). Das Gerät war nach meinem Kenntnisstand zum Einsatztag gültig geeicht. Den Eichschein habe ich vor dem Einsatz geprüft. Aufbau und Abbau des Geräts erfolgten nach der Bedienungsanleitung. Das Gerät zeigte beim Einschalt-Selbsttest den Fehlercode 00000 (fehlerfrei). Vor dem Einsatz führte ich eine Referenzfahrt durch, die korrekte Werte ergab."

7. Unterschrift und Dienststempel

```

Klaus Kramer

PHK, KPP-7741

Polizeipräsidium Köln, VÜ-Nord

Vermerk-Datum: 19.03.2026

```

[Abzeichnung EPHK Sauer: B. Sauer, 20.03.2026]

8. Befragungsprotokoll – Kanzleinotiz (intern, nicht Bestandteil des Polizeivermerks)
Vorbereitung für Hauptverhandlung – Fragen an PHK Kramer

Der Vermerk wurde durch die Kanzlei am 02.06.2026 nach Erhalt der Akteneinsicht analysiert. Folgende Schwachstellen und Befragungspunkte wurden identifiziert:

Nr.	Befragungspunkt	Ziel
1	Position des Beamten (5 m von Haltelinie, seitlich)	Sichtwinkel auf Haltelinie und Ampel klären
2	"Seitenanzeige" der Ampel – welche Seite genau?	Wahrnehmung der Rotphase hinterfragen
3	Eigene Rotzeitmessung – nicht durchgeführt	Keine eigene Zeitwahrnehmung belegt
4	Fahrspurkorrektur Beweggründe	Blendung als Erklärung? Wann bemerkt?
5	Personalausweis-Feststellung des Fahrers?	Kein Anhaltegespräch stattgefunden
6	Erinnerung an weitere Fahrzeuge in der Situation	Verkehrsaufkommen, Ablenkung
7	Erinnerung unabhängig vom Protokoll	Wie viele Wochen nach Vorfall?
8	Referenzfahrt: wer war Fahrer? Fahrzeugdaten?	Beweissicherheit Referenzfahrt

Einschätzung: Der Zeuge hat keine eigene Rotzeitmessung vorgenommen. Er stützt sich ausschließlich auf das Gerät. Sein Standort (seitlich, 5 m) lässt Zweifel an der Qualität der eigenen Wahrnehmung des Überfahrens der Haltelinie zu. Potential für Glaubwürdigkeitsangriff: mittel; gezielter Kreuzverhör empfohlen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

10_punktestand_kba.docx

KBA-Auszug – Zentrales Fahrerlaubnisregister (ZFER)

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Fördestraße 16

24944 Flensburg

Tel.: 0461 / 9362-0

www.kba.de

Auskunft aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER)

gemäß § 30 Abs. 8 StVG – Auskunft an betroffene Person

Eckdaten

Feld	**Inhalt**
Antragsnummer	ZFER-2026-AUS-448812
Antragsdatum	12.05.2026
Auskunftsdatum	**15.05.2026**
Auskunft über	Jonas Mertens, geb. 17.02.1987, Kölner Str. 84, 50825 Köln
Fahrerlaubnisbehörde	Stadt Köln, Straßenverkehrsamt
Fahrerlaubnisklassen	B (seit 2005), BE (seit 2005), C1 (seit 2009), C1E (seit 2009)
Fahrerlaubnisdokument-Nr.	NRW-2005-KL-887142

Aktueller Punktestand

Punktestand am Auskunftsdatum	**1 Punkt**
Maßnahmen-Stufe	keine (Grenze: 4 Punkte = Ermahnung)

Einzelne Eintragungen

Eintragung 1 (bestandskräftig)

Feld	**Inhalt**
Lfd. Nr.	1
Datum des Verstoßes	14.08.2024
Art des Verstoßes	Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts, 21 km/h zu schnell
Rechtskraft Bußgeldbescheid	02.10.2024
Punkte	**1 Punkt**
Tilgungsfrist	2,5 Jahre ab Rechtskraft
Tilgungsdatum (voraussichtlich)	**02.04.2027**
Zahlungseingang Bußgeld	15.10.2024, 80,00 EUR
Vollstreckung	nicht erforderlich

Künftige Eintragungen (Prognose nach Bußgeldbescheid 326.OWi.2026.77142)

Die folgende Eintragung ist noch nicht rechtskräftig und daher noch nicht im ZFER vermerkt. Sie ergibt sich aus dem Bußgeldbescheid vom 30.04.2026 bei Nichteinspruch.

Feld	Inhalt
Lfd. Nr.	2 (geplant)
Datum des Verstoßes	18.03.2026
Art des Verstoßes	Qualifizierter Rotlichtverstoß + Geschwindigkeitsüberschreitung
Punkte bei Rechtskraft	**2 Punkte**
Tilgungsfrist	2,5 Jahre ab Rechtskraft
Tilgungsdatum (Schätzung bei Rechtskraft 06/2026)	ca. **12/2028**

Punkte-Saldo nach Rechtskraft des Bußgeldbescheids (Prognose)

Position		Punkte
Eintragung 1 (Geschwindigkeitsverstoß 2024)		+1
Eintragung 2 (OWi 2026, bei Rechtskraft)		+2
Gesamtpunktestand (Prognose)		**3 Punkte**
Maßnahme	**Schwelle**	**Status (bei 3 Pkt.)**
Ermahnung	ab 4 Punkte	noch nicht erreicht
Verwarnung	ab 5 Punkte	noch nicht erreicht
Fahrerlaubnisentzug	ab 8 Punkte	noch nicht erreicht

Hinweise und Erläuterungen (KBA-Standardtext)

Tilgung: Eintragungen werden nach Ablauf der Tilgungsfrist gelöscht. Die Tilgungsfrist beginnt mit Rechtskraft der Bußgeldentscheidung. Wird innerhalb der Tilgungsfrist eine neue Eintragung vorgenommen, verlängert sich die Tilgungsfrist der älteren Eintragung grundsätzlich nicht (§ 29 StVG).

Kein Punkterabatt mehr: Seit der StVG-Reform 2014 gibt es keinen freiwilligen Punkteabbau durch Seminare mehr. Nur bei 1–5 Punkten darf einmalig ein Fahreignungsseminar absolviert werden (Abbau 1 Punkt), sofern in den letzten 5 Jahren kein Seminar besucht wurde. Voraussetzung: Seminar vor Erreichen von 6 Punkten.

Seminar-Option: Bei aktuellem Stand 1 Punkt und drohenden weiteren 2 Punkten: Nach Rechtskraft wäre der Mandant bei 3 Punkten. Ein Seminar würde auf 2 Punkte reduzieren. Zu empfehlen, sobald Einspruch abgearbeitet ist.

Kanzleinotiz

Prüfpunkt	Ergebnis
Bisherige Belastung	gering (1 Punkt)
Fahrverbot Vorgeschichte	keine
Fahrerlaubnisentzug-Risiko	nicht akut (auch nach Rechtskraft: 3 Punkte)
Seminar-Option	sinnvoll prüfen nach Verfahrensabschluss
Nächste KBA-Auskunft	nach Rechtskraft anfordern

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

13_rechtsprechungsnotizen.docx

Rechtsprechungsrecherche – OWi-Verteidigung Rotlicht / Tempo / Fahrverbot

Zusammengestellt von: RA Sabine Volkert

Stand: 12.06.2026

Bezugsakte: 326.OWi.2026.77142 (Mertens)

Diese Notiz enthält keine ungeprüften Rechtsprechungszitate. Jede Fundstelle ist vor Verwendung in einem Schriftsatz mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen, Quelle und tragender Aussage zu belegen.

1. Fahreridentifikation – Frontfoto bei eingeschränkten Lichtverhältnissen

Suchauftrag: OLG-Rechtsprechung zu Frontfoto, Sonnenbrille, Schattenwurf, verdeckter Mund-/Nasenpartie und Anforderungen an die tatrichterliche Identifizierung.

Aktenbezug: Frontfoto K-OWI-77142-03 zeigt dunkle Brille, Schattenwurf und teilweise verdecktes Gesicht. Die Verteidigung sollte nicht nur "ähnlich" oder "vereinbar" bestreiten, sondern konkrete Bildmerkmale, Vergleichspersonen und gegebenenfalls ein anthropologisches Sachverständigengutachten ansprechen.

Quellencheck vor Ausgabe: juris/beck nicht blind zitieren; bevorzugt freie OLG-Datenbanken, openJur, dejure-Verknüpfungen oder amtliche Entscheidungsseiten.

2. Mehrere Fahrer und Haltereigenschaft

Suchauftrag: Entscheidungen dazu, dass Haltereigenschaft, Unternehmensfahrzeug und Zugriffsmöglichkeit mehrerer Personen die Fahreridentität nicht ersetzen.

Aktenbezug: Fahrzeug K-JM 426 wird von Jonas Mertens, Deniz Özkan und Lars Riemer genutzt. Das Fahrtenbuch enthält am Tattag mehrere Einträge; die Behörde muss die Fahrereigenschaft positiv feststellen.

3. Messprotokoll – handschriftliche Fahrspurkorrektur

Suchauftrag: Rechtsprechung zu nachträglichen Korrekturen in Messprotokollen, Dokumentationspflicht, Befragung des Messbeamten und Auswirkungen auf standardisierte Messverfahren.

Aktenbezug: Fahrspur wurde im Messprotokoll von 2 auf 1 korrigiert. Es gibt Initialen "KK" und ein Datum, aber keine Sachbegründung. Daraus folgt kein automatischer Freispruch, aber ein sauberer Aufklärungsantrag.

4. Reparatur nach Eichung und Nacheichung

Suchauftrag: Entscheidungen und Eichrechtsmaterialien dazu, wann Wartung/Reparatur nach Eichung die Verwertbarkeit einer Messung berührt.

Aktenbezug: Geräteakte zeigt Austausch des Schleifeneinlesemoduls am 08.02.2026 nach Eichung vom 12.01.2026. Die LBME-Stellungnahme vom 10.02.2026 muss vollständig beigezogen werden.

5. Fahrverbot und beruflicher Härtevortrag

Suchauftrag: Entscheidungen zu Fahrverbot bei Selbstständigen, Handwerkern, Notdienstpflichten, Einmann-/Kleinbetrieben und Erhöhung der Geldbuße statt Fahrverbot.

Aktenbezug: Jonas Mertens ist DVGW-zertifizierter Gasfachmann und persönlich in Notdienstverträge eingebunden. Der Vortrag braucht Belege: Auftragsliste, Notdienstvereinbarungen, DVGW-Nachweis, Mitarbeiterqualifikationen, Umsatzausfall und Vertretungsmöglichkeiten.

6. Qualifizierter Rotlichtverstoß im Grenzbereich

Suchauftrag: Rechtsprechung zur Rotlichtdauer knapp über einer Sekunde, Messunsicherheit, Gelblichtphase, Haltelinie und Fahrspurzuordnung.

Aktenbezug: Dokumentierte Rotlichtdauer: 1,21 Sekunden. Das liegt nicht nur minimal über dem Grenzwert, bleibt aber in Kombination mit Fahrspurkorrektur und Gerätefrage verteidigungsrelevant.

7. Akteneinsicht, Messreihe und Rohmessdaten

Suchauftrag: BVerfG- und OLG-Rechtsprechung zum Recht auf Zugang zu nicht bei der Akte befindlichen Messunterlagen, Rohmessdaten, Statistikdatei, Geräteakte und Bedienungsanleitung.

Aktenbezug: Verteidigung sollte zuerst konkret beantragen, welche Unterlagen benötigt werden und warum sie für Fahreridentifikation, Messrichtigkeit oder Fahrspurzuordnung relevant sind.

Arbeitsmatrix

Angriffspunkt	Nächster Schritt	Stärke
Foto-Identifikation bei Sonnenbrille + Schatten	Bildmerkmale herausarbeiten; Vergleichspersonen sichern; Sachverständigenfrage prüfen	hoch
Mehrere Fahrer	Fahrtenbuch und Zeugen Özkan/Riemer strukturieren	mittel bis hoch
Handschriftliche Fahrspurkorrektur	Messbeamten zu Zeitpunkt, Anlass und Kontrolle befragen	mittel
Reparatur nach Eichung	LBME-Stellungnahme vollständig beiziehen; messtechnische Relevanz klären	mittel
Härtevortrag DVGW-Zulassung	Belege für existenzielle Folgen und fehlende Vertretung sammeln	hoch
Rotlichtdauer 1,21 Sekunden	Nur zusammen mit Mess-/Fahrspurthema stark	niedrig bis mittel
Akteneinsicht Rohmessdaten	Präzisen Antrag stellen, Ablehnung dokumentieren	hoch

Schriftsatzregel

Keine Entscheidung zitieren, die nicht vorher verifiziert wurde. Wenn die Recherche offen ist, wird im Schriftsatz nicht mit Fundstellen gearbeitet, sondern mit Beweisanträgen, konkreten Aktenwidersprüchen und dem Anspruch auf faire Verfahrensgestaltung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

15_hauptverhandlung_fragenkatalog.docx

Fragenkatalog Hauptverhandlung – Az. 326.OWi.2026.77142

Gericht: AG Köln (Ordnungswidrigkeitsabteilung)

Betroffener: Jonas Mertens

Verteidigerin: RA Sabine Volkert

Zeugen: PHK Klaus Kramer; ggf. EPHK Brigitte Sauer

Sachverständiger: Kfz-/Messtechnik-SV (beantragt); Anthropologischer SV (beantragt)

Stand: 18.06.2026 – Entwurf für Vorbereitung

A. Fragen an Zeugen PHK Klaus Kramer

Block 1: Standort und Sichtverhältnisse

1. **Wo genau standen Sie zum Zeitpunkt der Messung?** (Bitten um genaue Positionsangabe in Metern zur Haltelinie und zur Fahrbahn)
2. **Von Ihrem Standort aus – hatten Sie freie Sicht auf die Haltelinie selbst, auf die Ampel oder auf beides gleichzeitig?**
3. **Sie schreiben im Zeugenvermerk, Sie hätten den Phasenwechsel an der "Seitenanzeige" erkannt – welche Seitenanzeige meinen Sie genau, und auf welcher Seite der Kreuzung befand sie sich?**
4. **Befanden sich zum Zeitpunkt der Messung andere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, die Ihre Sicht eingeschränkt haben könnten?**
5. **Gab es Sichtbehinderungen durch die tief stehende Sonne? Das Messprotokoll vermerkt tief stehende Sonne – wurde Ihre eigene Wahrnehmung dadurch beeinflusst?**
6. **Haben Sie das Fahrzeug K-JM 426 bereits vor dem Überfahren der Haltelinie wahrgenommen oder erst durch die Geräteauslösung?**

Block 2: Eigene Wahrnehmung der Rotphase

7. **Haben Sie selbst – mit der Uhr oder auf andere Weise – die Dauer der Rotphase zum Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie gemessen?**
8. **Wenn nein: Woher wissen Sie, dass die Rotlichtdauer mehr als eine Sekunde betrug?**
9. **Haben Sie eine eigene Erinnerung an den Vorfall mit dem Fahrzeug K-JM 426, oder stützen Sie sich auf das Messprotokoll und das Foto?**
10. **Wann haben Sie Ihren Zeugenvermerk gefertigt – noch am 18.03.2026 oder erst am Folgetag?**
11. **Haben Sie den Vorgang im Zeugenvermerk aus der Erinnerung beschrieben oder das Messprotokoll dabei als Grundlage verwendet?**

Block 3: Fahrspurkorrektur

12. **Im Messprotokoll ist die ursprüngliche Eintragung "Fahrspur 2" handschriftlich auf "Fahrspur 1" korrigiert. Wann ist Ihnen dieser Fehler aufgefallen?**

13. **Sie geben an, die Korrektur um 16:04 Uhr vorgenommen zu haben – das ist fast eine Stunde nach der Messung. Was hat dazu geführt, dass Sie den Fehler erst so spät bemerkt haben?**
14. **Sie erklären die ursprünglich falsche Eintragung mit der Blendwirkung der Sonne. Hatte diese Blendwirkung auch Einfluss auf Ihre sonstige Wahrnehmung des Vorgangs?**
15. **Wurde die Korrektur dem Revisor EPHK Sauer mitgeteilt? Gibt es eine Gegenzeichnung durch den Revisor?**
16. **Wäre es möglich, dass das Fahrzeug K-JM 426 tatsächlich auf Spur 2 fuhr und die Schleife der falschen Spur zugeordnet wurde?**

Block 4: Fahreridentifikation

17. **Haben Sie den Fahrer des Fahrzeugs K-JM 426 persönlich wahrgenommen – Gesicht, Kleidung, Haar?**
18. **Haben Sie das Fahrzeug gestoppt und den Fahrer angesprochen?**
19. **Wenn nein: Auf welcher Grundlage wird der Betroffene Jonas Mertens als Fahrer bezeichnet?**
20. **Sie geben im Vermerk an, die Fahreridentifikation durch die Behörde über das Frontfoto erfolge – haben Sie selbst das Foto ausgewertet?**

Block 5: Gerät und Eichung

21. **Welche Schulungsunterlagen lagen Ihnen für den Einsatz des ESO TraffiPhot III vor?**
22. **Haben Sie vor dem Einsatz am 18.03.2026 den Eichschein überprüft?**
23. **Waren Ihnen die Wartungsarbeiten vom 08.02.2026 (Austausch Schleifeneinlesemodul) bekannt?**
24. **Wurde nach der Reparatur eine Nacheichungsbescheinigung in der Geräteakte abgeheftet, und haben Sie diese gesehen?**
25. **Wer hat die Referenzfahrt vor dem Einsatz durchgeführt? Welches Fahrzeug mit welcher Geschwindigkeit?**

Block 6: Allgemeine Glaubwürdigkeitsfragen

26. **Wie viele Messungen haben Sie an dem Tag insgesamt registriert?**
27. **Können Sie sich an den Vorfall mit K-JM 426 noch konkret erinnern, oder wäre der Tag für Sie wie jeder andere Messeinsatz?**
28. **Wie viele Einsätze an dieser Messstelle haben Sie seit Januar 2026 durchgeführt?**

B. Fragen an Zeugin EPHK Brigitte Sauer (Revisorin)

29. **In welcher Funktion waren Sie am 18.03.2026 vor Ort?**
30. **Haben Sie die Fahrspurkorrektur im Messprotokoll persönlich mitgezeichnet oder nachträglich davon erfahren?**
31. **Was ist Ihre Aufgabe als Revisor im Rahmen eines ESO-TraffiPhot-Einsatzes?**
32. **Hätten Sie die Fahrspurkorrektur nach Ihrer Ausbildung prüfen müssen, bevor das Protokoll abgeschlossen wird?**

C. Fragen an den Sachverständigen für Messtechnik (beantragt)

33. **Ist das Schleifeneinlesemodul des ESO TraffiPhot III ein für die Messung relevantes Bauteil, dessen Austausch grundsätzlich eine Nacheichung auslösen kann?**
34. **Ist die LBME-Stellungnahme vom 10.02.2026, nach der keine Nacheichung erforderlich sei, aus technischer Sicht nachvollziehbar?**
35. **Wie groß ist die Messungenauigkeit des ESO TraffiPhot III bei der Rotzeitmessung unter den vorliegenden Bedingungen (Sonneneinstrahlung, tief stehende Sonne)?**
36. **Kann die Synchronisation der Systemuhr (DCF77) bei der vorliegenden Dokumentation als ausreichend gelten?**

D. Fragen an den anthropologisch-forensischen Sachverständigen (beantragt)

37. **Ermöglicht das Frontfoto K-OWI-77142-03 eine sichere Identifikation des Fahrzeugführers? Bitte begründen Sie mit konkreten Merkmalen.**
38. **Welche Gesichtsmerkmale sind auf dem Foto erkennbar, und welche sind nicht erkennbar?**
39. **Unterschreitet die sichtbare Gesichtsfläche auf dem Foto einen Grenzwert, ab dem eine forensische Identifikation methodisch unsicher ist?**
40. **Ist auf dem Foto ausschließbar, dass eine andere Person als Jonas Mertens gefahren ist?**

E. Hinweise für die Mandantenbegleitung in der Verhandlung

Was der Mandant nicht tun darf:

- Keine spontanen Erklärungen zur Sache ohne Rücksprache
- Keine Bestätigung von Fragen des Richters zur Tatzeit oder zum Fahrweg
- Keine Nennung von Mitarbeiternamen als mögliche alternative Fahrer ohne vorherige Absprache

Was der Mandant tun darf (nach Absprache):

- Härtevortrag zur beruflichen Abhängigkeit machen (auf Anweisung der Verteidigerin)
- DVGW-Zertifikat und Auftragsunterlagen vorlegen
- Bereitschaft zeigen, alternativ das Fahrverbot mit dem Wahlmonat zu nehmen (falls Kompromiss sinnvoll)

Fragenkatalog-Entwurf | Az. KZ-2026-0514-MER | RA Sabine Volkert, 18.06.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

17_zwischennachricht_ag_koeln.docx

Amtsgericht Köln

Luxemburger Straße 101, 50939 Köln

Geschäftsnummer: 813 OWi 1244/26

Ihr Zeichen: KZ-2026-0514-MER

Köln, den 21. Juli 2026

An die Kanzlei Volkert & Partner, Frau Rechtsanwältin Sabine Volkert

Bußgeldsache gegen Jonas Mertens wegen Verkehrsordnungswidrigkeit, Bußgeldbescheid der Stadt Köln vom 30.04.2026, Aktenzeichen der Verwaltungsbehörde 326.OWi.2026.77142

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

in der oben bezeichneten Bußgeldsache wird mitgeteilt, dass die Akten nach Einspruch des Betroffenen über die Staatsanwaltschaft Köln am 14. Juli 2026 beim hiesigen Gericht eingegangen sind. Die Sache ist der Abteilung 813 zugewiesen und wird dort unter der oben genannten Geschäftsnummer geführt. Bitte geben Sie diese Geschäftsnummer bei allen weiteren Eingaben an.

Die Terminierung der Hauptverhandlung ist für Oktober 2026 vorgesehen. Als Sitzungstage der Abteilung kommen nach derzeitigem Stand der 8., der 15. und der 22. Oktober 2026, jeweils vormittags, in Betracht. Es wird um Mitteilung bis zum 14. August 2026 gebeten, ob an einem dieser Tage Verhinderungen auf Seiten der Verteidigung bestehen.

Es wird ferner um Mitteilung gebeten, ob ein Antrag auf Entbindung des Betroffenen von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen gestellt wird und ob die mit der Einspruchsbegründung angekündigten Beweisanträge aufrechterhalten werden. Als Zeuge ist bislang PHK Kramer, Polizeipräsidium Köln, vorgesehen. Die Verwaltungsbehörde hat mit Übersendungsschreiben vom 9. Juli 2026 darauf hingewiesen, dass die angeforderten Rohmessdaten des Messgeräts der Ladung nicht beigefügt waren und beim Gerätehersteller angefordert wurden; ein Eingang beim Gericht steht noch aus. Über den weiteren Verlauf werden Sie unterrichtet.

Auf richterliche Anordnung

Beckers, Justizbeschäftigte, als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle